@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
69b020a44f25d253f92cf91f
ΑΠ:18058
Υπογραφή: 16/03/26 15:14
Διανομή: 17/03/26 09:48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κωδικός : 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες : Ζ. Κολέσκα
Τηλέφωνο : 213 2035 697
Email : epopteiaota@attica.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 16-3-2026
Αριθ. πρωτ: 18058

ΠΡΟΣ:
Δήμο Σπετσών
Γραφείο Δημάρχου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ):
κα Stamatina Kyprianos
email: stamatinakyprianou@gmail.com

ΘΕΜΑ: Προσφυγή της κας Stamatina Kyprianos

Σας επισυνάπτουμε τις από 13-2-2026 και 18-2-2026 προσφυγές της **κας Stamatina Kyprianos,** οι οποίες κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, έλαβαν αριθ. πρωτ.**10690/15-2-2026** και **11494/18-2-2026** αντίστοιχα και στρέφονται κατά του υπ' αριθ. 504/5-2-2026 πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών, εκδοθέντος από το Δήμο Σπετσών καθώς και κατά της άρνησης/παράλειψης του Δήμου Σπετσών να εκδώσει πλήρες και νόμιμο Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών, όπως επικυρώθηκε με το από 17-2-2026 έγγραφό του.

Παρακαλούμε να μας στείλετε **άμεσα** και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των είκοσι (20) ημερών:

Α. Τα κυριότερα έγγραφα/στοιχεία του σχετικού φακέλου.

Β. Αποδεικτικό από το οποίο να φαίνεται πότε αναρτήθηκε, δημοσιεύθηκε, κοινοποιήθηκε, ή έλαβε γνώση του προσβαλλόμενου, υπ' αριθ. 504/5-2-2026 πιστοποιητικού, η προσφεύγουσα, προκειμένου να εξετάσουμε το εμπρόθεσμο της ασκηθείσας προσφυγής **καθώς και** την άποψη της Υπηρεσίας σας σχετικά με το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας.

Γ. Ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο να περιλαμβάνονται οι αναλυτικές απόψεις της Υπηρεσίας σας **για κάθε έναν** λόγο/ισχυρισμό/επιχείρημα που προβάλλεται στην ανωτέρω προσφυγή.

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν κατά του ανωτέρω εγγράφου έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας (βλ. άρ. 24 του ν. 2690/1999) ενώπιον του αρμοδίου οργάνου που εξέδωσε την πράξη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 και σε περίπτωση θετικής απάντησης να μας ενημερώσετε για την έκδοση σχετικής απόφασης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η άμεση αποστολή των ανωτέρω στοιχείων είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξεταστούν οι ασκηθείσες προσφυγές εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δύο μηνών όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 227 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μη ανταπόκρισή σας δεν αποτρέπει την εξέταση των ειδικών διοικητικών προσφυγών (βλ. σχετικά και το υπ' αριθ. 25385/20.03.2024 έγγραφό μας προς όλους του Ο.Τ.Α. και τους Συνδέσμους αρμοδιότητάς μας), ενώ δύναται να προκαλέσει την εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 231 του ως άνω νόμου, σύμφωνα με το οποίο: [...] *3. Οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων και των περιφερειών,* ***έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της αρμόδιας για τον έλεγχο και την εποπτεία Αρχής, οι***

οποίες γίνονται στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας απόφασης ή εξέτασης προσφυγής. *4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 συνιστά* ***σοβαρή παράβαση καθήκοντος****, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων.*

Στην κα Stamatina Kyprianos στην οποία κοινοποιείται το παρόν επισημαίνουμε, ότι λόγω των ανυπόγραφων προσφυγών, και εφόσον αυτές υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 10 του ν. 2690/1999 να υποβάλλει έγγραφα τα οποία να φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή (βλ. αναλογικά και συμπληρωματικά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρ. 169 του ν. 2717/1999) και να έχουν όμοιο περιεχόμενο με αυτά τα οποία παρέλαβε, με το email, η Υπηρεσία. Ειδικότερα:

- είτε να επανέλθετε με νέες προσφυγές οι οποίες να είναι ως συνημμένα έγγραφα στο νέο ηλεκτρονικό μήνυμα(email) τα οποία έγγραφα να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής σας το οποίο (γνήσιο υπογραφής) θα έχει γίνει μέσω ΚΕΠ και θα έχει σαρωθεί (scanned) ή έστω φωτογραφηθεί,
- είτε να επανέλθετε με νέες προσφυγές οι οποίες να είναι ως συνημμένα έγγραφα στο νέο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) τα οποία έγγραφα να είναι υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή ή με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών "Ψηφιακή Βεβαίωση εγγράφου" ή "Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού" της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του δημοσίου (ΕΨΠ-gov.gr),
- είτε να επανέλθετε με νέες προσφυγές οι οποίες να είναι ως επισυναπτόμενα έγγραφα στο νέο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και να φαίνεται **διακριτά** η φυσική υπογραφή και αυτή να έχει σαρωθεί (scanned) ή έστω φωτογραφηθεί **και** επίσης να έχει επισυναφθεί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (ή το δίπλωμα οδήγησης) το οποίο με τη σειρά του μπορεί να αυθεντικοποιηθεί μέσω της σάρωσης του κωδικού QR με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (βλ. και το ν. 4954/2022 και ειδικότερα το άρθρο 80 αλλά και την ΚΥΑ 4082/26.07.2022) ή να έχει απλώς σαρωθεί (scanned) ή έστω φωτογραφηθεί ή να φέρει ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (βλ. σχετικά και το υπ' αριθ. πρωτ. 16452 ΕΞ 2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ΑΔΑ: 99ΤΤ46ΜΤΛΠ-Ν7Φ και την κυα 820/04.06.2024, ΦΕΚ 3410/13.06.2024 τεύχος Β'),
- είτε να προσκομίσετε διά ζώσης στο κεντρικό πρωτόκολλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56, Αθήνα, 1ος όροφος,) τις προσφυγές, οι οποίες να φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και να έχουν όμοιο περιεχόμενο με αυτό το οποίο παρέλαβε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) η Υπηρεσία (βλ. παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999),
- είτε να επανέλθετε με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο οποίο να επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί βεβαίωσης των στοιχείων της ταυτότητάς σας (βλ. και την παρ. 5 του άρ. 3 του ν. 2690/1999 και το υπ' αριθ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/2756 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με ΑΔΑ: Ψ7ΝΡ46ΜΤΛ6-ΠΜΝ).

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Συνημμένα έγγραφα:
Οι ασκηθείσες προσφυγές και τα συνημμένα αυτών.